

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1263/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางเจริญ นาขีด กับพวก	จำเลย
	นายประเทียร ดีแสง จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 จำคุก 1 เดือน จำเลยที่ 1
และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,265,83 เป็นการ
กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ ให้จำคุกกระทงละ 2 ปีรวม 5
กระทง เป็นจำคุกคนละ 10 ปี คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี 1 เดือน จำคุก
จำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7วรรคหนึ่ง,27 วรรคหนึ่ง จำคุก 1
เดือน และมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265,83 จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 2
ปี 1 เดือนยกข้อหาอื่น และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ไว้
ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยตีราคาประกัน 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยตีราคาประกัน 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>